MATERIAL COMPLEMENTAR · MENTORIA

Crimes em Licitações e Contratos Administrativos (arts. 337-E a 337-P do Código Penal)

Revogação dos arts. 89 a 108 da Lei 8.666/1993 pela Lei 14.133/2021, tipos penais do Capítulo II-B do Título XI do Código Penal e enquadramento como crime militar por extensão (Item 6.1 do edital)

Panorama Legislativo: Da Lei nº 8.666/1993 ao Código Penal (Lei nº 14.133/2021)

Pessoal, atenção máxima ao item 6.1 do edital de Direito Penal Militar, que menciona os dispositivos penais da antiga Lei nº 8.666/1993. Com a entrada em vigor da **Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021)**, operou-se uma mudança estrutural imediata no ordenamento jurídico penal brasileiro:

1. **Revogação imediata da parte penal da Lei nº 8.666/1993:** embora a Lei nº 14.133/2021 tenha previsto um regime de transição administrativa para os demais dispositivos da Lei nº 8.666/1993, o seu **art. 193, inciso I**, revogou **na data de sua publicação (1º/04/2021)** os arts. 89 a 108 da Lei nº 8.666/1993.
2. **Inclusão do Capítulo II-B no Título XI da Parte Especial do Código Penal:** o art. 178 da Lei nº 14.133/2021 inseriu no Decreto-Lei nº 2.848/1940 (Código Penal) o Capítulo II-B — **"Dos Crimes em Licitações e Contratos Administrativos"**, compreendendo os **arts. 337-E a 337-P**.
3. **Continuidade normativo-típica e *novatio legis in pejus*:** a revogação dos arts. 89 a 99 da Lei nº 8.666/1993 não gerou *abolitio criminis* geral, pois o conteúdo criminoso migrou para os arts. 337-E a 337-O do Código Penal (princípio da continuidade normativo-típica). Contudo, como as penas passaram, em regra, de **detenção** para **reclusão** e tiveram seus patamares elevados, os novos preceitos secundários mais gravosos **não retroagem** aos fatos praticados antes de 1º/04/2021 (art. 5º, XL, da CF/88).

Enquadramento como Crime Militar por Extensão (Art. 9º, II, do CPM)

Por que os crimes em licitações e contratos administrativos são cobrados dentro de **Direito Penal Militar**? Porque, desde a **Lei nº 13.491/2017**, o **art. 9º, inciso II, do Código Penal Militar (Decreto-Lei nº 1.001/1969)** define como **crimes militares em tempo de paz** (crimes militares impropriamente ditos ou **por extensão**) os crimes previstos na **legislação penal comum** (incluindo o Código Penal e leis extravagantes), quando praticados por militar da ativa (ou nas demais alíneas do inciso II, como em lugar sujeito à administração militar ou contra o patrimônio sob a administração militar).

Assim, quando um oficial ou praça da ativa do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), no exercício de função em comissão de contratação, pregoeiro, fiscal de contrato ou ordenador de despesas da Corporação, pratica qualquer das condutas dos **arts. 337-E a 337-O do Código Penal** contra o patrimônio ou a ordem administrativa militar estadual, responde por **crime militar por extensão** perante a **Justiça Militar Estadual** (art. 125, § 4º, da CF/88).

> **Pegadinha de Prova:** Todos os crimes do Capítulo II-B do Código Penal (arts. 337-E a 337-O) são **crimes dolosos** (não há modalidade culposa) e submetem-se a **ação penal pública incondicionada**!

1. Contratação Direta Ilegal (Art. 337-E) e Frustração do Caráter Competitivo (Art. 337-F)

Contratação Direta Ilegal (Art. 337-E do CP — antigo art. 89 da Lei 8.666/1993)

- **Conduta típica:** *"Admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das hipóteses previstas em lei."*
- **Pena: reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos**, e multa.
- **Natureza e jurisprudência dos Tribunais Superiores (STF e STJ):**
- Na vigência do antigo art. 89 da Lei nº 8.666/1993, o STF e o STJ firmaram entendimento consolidado de que o tipo exige a demonstração do **dolo específico de causar dano ao erário** e da **efetiva ocorrência de prejuízo econômico** aos cofres públicos, não bastando o mero dolo genérico ou a irregularidade formal na dispensa ou inexigibilidade.
- **Sujeito ativo:** crime próprio no *caput* (agente público/militar competente para admitir, possibilitar ou dar causa à dispensa ou inexigibilidade ilegal), admitindo coautoria ou participação do particular contratado que concorre dolosamente para a ilegalidade.

Frustração do Caráter Competitivo de Licitação (Art. 337-F do CP — antigo art. 90 da Lei 8.666/1993)

- **Conduta típica:** *"Frustrar ou fraudar, com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, o caráter competitivo do processo licitatório."*
- **Pena: reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos**, e multa.
- **Elemento subjetivo especial:** exige o fim especial de agir (*"com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação"*).
- **Consumação (crime formal):** consuma-se com a própria fraude ou frustração da competitividade do certame (ex.: combinação prévia de preços entre licitantes em "cartel" ou direcionamento do edital), **independentemente** da efetiva obtenção da vantagem ou de dano financeiro ao erário.

2. Patrocínio de Contratação Indevida, Modificação Ilegal e Perturbação (Arts. 337-G, 337-H e 337-I)

Patrocínio de Contratação Indevida (Art. 337-G do CP — antigo art. 91 da Lei 8.666/1993)

- **Conduta típica:** *"Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a Administração Pública, dando causa à instauração de licitação ou à celebração de contrato cuja invalidação vier a ser decretada pelo Poder Judiciário."*
- **Pena: reclusão, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos**, e multa.
- **Condição objetiva de punibilidade / crime material:** diferentemente da advocacia administrativa comum (art. 321 do CP), o art. 337-G exige que o patrocínio dê causa à instauração da licitação ou celebração do contrato **E** que a sua **invalidação venha a ser decretada pelo Poder Judiciário** (invalidação puramente administrativa não basta para consumar este tipo específico).

Modificação ou Pagamento Irregular em Contrato Administrativo (Art. 337-H do CP — antigo art. 92 da Lei 8.666/1993)

- **Conduta típica:** *"Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive*

prorrogação contratual, em favor do contratado, durante a execução dos contratos celebrados com a Administração Pública, sem autorização em lei, no edital da licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais, ou, ainda, pagar fatura com preterição da ordem cronológica de sua exigibilidade."

- **Pena: reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos**, e multa.
- **Pontos de atenção:** 1. Abrange apenas a **fase de execução contratual** (*"durante a execução dos contratos"*). 2. Norma penal em branco: a ilegalidade da modificação, vantagem ou prorrogação é aferida diante da lei, do edital ou do contrato. 3. Inclui a figura da **quebra da ordem cronológica de pagamento de faturas** (regulada no art. 141 da Lei nº 14.133/2021).

Perturbação de Processo Licitatório (Art. 337-I do CP — antigo art. 93 da Lei 8.666/1993)

- **Conduta típica:** *"Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de processo licitatório."*
- **Pena: detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos**, e multa.
- **Dica de Ouro:** o art. 337-I e o art. 337-J são os **dois únicos crimes** do Capítulo II-B punidos com **detenção**! Todos os demais (arts. 337-E, 337-F, 337-G, 337-H, 337-K, 337-L, 337-M, 337-N e 337-O) são punidos com **reclusão**.

---

3. Violação de Sigilo, Afastamento de Licitante e Fraude em Licitação ou Contrato (Arts. 337-J, 337-K e 337-L)

Violação de Sigilo em Licitação (Art. 337-J do CP — antigo art. 94 da Lei 8.666/1993)

- **Conduta típica:** *"Devassar o sigilo de proposta apresentada em processo licitatório ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo."*
- **Pena: detenção, de 2 (dois) anos a 3 (três) anos**, e multa.
- **Sujeito ativo:** crime comum (qualquer pessoa que devasse ou proporcione a terceiro o ensejo de devassar o sigilo da proposta).

Afastamento de Licitante (Art. 337-K do CP — antigo art. 95 da Lei 8.666/1993)

- **Conduta típica (*caput*):** *"Afastar ou tentar afastar licitante por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo."*
- **Pena: reclusão, de 3 (três) anos a 5 (cinco) anos**, e multa, **além da pena correspondente à violência** (concurso material obrigatório quanto à violência física).
- **Figura equiparada (Parágrafo único — licitante que se abstém mediante vantagem):** *"Incorre na mesma pena quem se abstém ou desiste de licitar em razão de vantagem oferecida."*
- **Atenção:** trata-se de **crime de atentado (ou de empreendimento)** no *caput*, pois a simples tentativa de afastar o licitante já é punida com a mesma pena do crime consumado (*"afastar ou tentar afastar"*), não se aplicando a redução de 1/3 a 2/3 do art. 14, parágrafo único, do CP.

Fraude em Licitação ou Contrato (Art. 337-L do CP — antigo art. 96 da Lei 8.666/1993)

- **Conduta típica:** *"Fraudar, em prejuízo da Administração Pública, licitação ou contrato dela decorrente, mediante:"*
- **I —** entrega de mercadoria ou prestação de serviços com qualidade ou em quantidade diversas das previstas no edital ou nos instrumentos contratuais;
- **II —** fornecimento, como verdadeira ou perfeita, de mercadoria falsificada, deteriorada, inservível

para consumo ou com prazo de validade vencido;
- **III —** entrega de uma mercadoria por outra;
- **IV —** alteração da substância, qualidade ou quantidade da mercadoria ou do serviço fornecido;
- **V —** qualquer meio fraudulento que torne injustamente mais onerosa para a Administração Pública a proposta ou a execução do contrato.
- **Pena: reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos**, e multa.
- **Novidade essencial da Lei nº 14.133/2021:** o antigo art. 96 da Lei nº 8.666/1993 alcançava apenas licitações/contratos de **aquisição ou venda de bens ou mercadorias**. O atual **art. 337-L do CP** ampliou expressamente o tipo penal para abranger também a **prestação de serviços** (incisos I e IV)! Como essa ampliação é mais gravosa (*novatio legis in pejus*), só se aplica a fraudes em contratos de serviços praticadas a partir de 1º/04/2021.

---

4. Contratação de Inidôneo, Impedimento Indevido e Omissão Grave de Dados (Arts. 337-M, 337-N e 337-O)

Contratação Inidônea (Art. 337-M do CP — antigo art. 97 da Lei 8.666/1993)

- **Conduta do agente público (*caput*):** *"Admitir à licitação empresa ou profissional declarado inidôneo."*
- **Pena: reclusão, de 1 (um) ano a 3 (três) anos**, e multa.
- **Conduta do particular inidôneo (§ 1º):** *"Celebrar contrato com a Administração Pública empresa ou profissional declarado inidôneo."*
- **Pena: reclusão, de 3 (três) anos a 6 (seis) anos**, e multa (note que a pena do particular que celebra o contrato no § 1º é o dobro da pena do agente público que apenas admite à licitação no *caput*!).
- **Equiparação da conduta do particular (§ 2º):** *"Incide na mesma pena do § 1º deste artigo aquele que, declarado inidôneo, venha a participar de licitação e, na mesma pena do caput deste artigo, aquele que contratar, em nome da Administração Pública, com empresa ou profissional declarado inidôneo."*

Impedimento Indevido (Art. 337-N do CP — antigo art. 98 da Lei 8.666/1993)

- **Conduta típica:** *"Obstar, impedir ou dificultar injustamente a inscrição de qualquer interessado nos registros cadastrais ou promover indevidamente a alteração, a suspensão ou o cancelamento de registro do inscrito."*
- **Pena: reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos**, e multa.

Omissão Grave de Dado ou de Informação por Projetista (Art. 337-O do CP — Tipo Penal Inédito!)

- **Conduta típica (*caput*):** *"Omitir, modificar ou entregar à Administração Pública levantamento cadastral ou condição de contorno em relevante dissonância com a realidade, em frustração ao caráter competitivo da licitação ou em detrimento da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, em contratação para a elaboração de projeto básico, projeto executivo ou anteprojeto, em diálogo competitivo ou em procedimento de manifestação de interesse."*
- **Pena: reclusão, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos**, e multa.
- **Conceito legal autêntico de "condição de contorno" (§ 1º):** *"Consideram-se condição de contorno as informações e os levantamentos suficientes e necessários para a definição da solução de projeto e dos respectivos preços pelo licitante, incluídos sondagens, topografia, estudos de*

demanda, condições ambientais e demais elementos ambientais impactantes, considerados requisitos mínimos ou obrigatórios em normas técnicas que orientam a elaboração de projetos."

- **Causa de aumento de pena — Dolo de benefício a si ou a outrem (§ 2º):** *"Se o crime é praticado com o fim de obter benefício, direto ou indireto, próprio ou de outrem, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo."* (Pena passa a ser de 1 a 6 anos de reclusão).
- **Atenção:** o art. 337-O **não possuía correspondente** na Lei nº 8.666/1993; trata-se de *novatio legis incriminadora* criada pela Lei nº 14.133/2021.

---

5. Regra Especial da Pena de Multa (Art. 337-P do CP) e Quadro-Resumo

O **art. 337-P do Código Penal** estabelece regra específica e obrigatória sobre a pena de multa para todos os delitos do Capítulo II-B:

> **Art. 337-P.** A pena de multa cominada aos crimes previstos neste Capítulo seguirá a metodologia de cálculo prevista neste Código e **não poderá ser inferior a 2% (dois por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta**.

Diferentemente da antiga Lei nº 8.666/1993 (cujo art. 99 previa multa em percentual de 2% a 5% do contrato), o Código Penal adota o **sistema de dias-multa** (arts. 49 a 60 do CP), mas fixa um **piso mínimo absoluto**: o valor final calculado nunca poderá ser inferior a **2% do valor do contrato** licitado ou contratado diretamente!

Quadro Comparativo Geral (Arts. 337-E a 337-P do CP)

Artigo do CP	Nome Jurídico do Crime	Correspondente na Lei 8.666/93	Espécie e Pena Privativa de Liberdade	Destaques de Prova
Art. 337-E	Contratação direta ilegal	Art. 89	**Reclusão**, 4 a 8 anos + multa	Dispensa/inexigibilidade fora da lei; STJ/STF exigem dolo específico e dano ao erário.
Art. 337-F	Frustração do caráter competitivo	Art. 90	**Reclusão**, 4 a 8 anos + multa	Crime formal; exige intuito de obter vantagem da adjudicação.
Art. 337-G	Patrocínio de contratação indevida	Art. 91	**Reclusão**, 6 meses a 3 anos + multa	Exige que a invalidação da licitação ou contrato seja **decretada pelo Poder Judiciário**.
Art. 337-H	Modificação ou pagamento irregular	Art. 92	**Reclusão**, 4 a 8 anos + multa	Ocorre durante a execução contratual; inclui quebra da ordem cronológica de faturas.
Art. 337-I	Perturbação de processo licitatório	Art. 93	**Detenção**, 6 meses a 3 anos + multa	Um dos dois únicos crimes punidos com **detenção**.
Art. 337-J	Violação de sigilo em licitação	Art. 94	**Detenção**, 2 a 3 anos + multa	Segundo crime punido com **detenção**; devassar ou proporcionar devassa de proposta.

Art. 337-K	Afastamento de licitante	Art. 95	**Reclusão**, 3 a 5 anos + multa (+ violência)	Crime de atentado (*afastar ou tentar afastar*); pune também quem desiste por vantagem.
Art. 337-L	Fraude em licitação ou contrato	Art. 96	**Reclusão**, 4 a 8 anos + multa	Ampliado pela Lei 14.133/2021 para abranger também **prestação de serviços**.
Art. 337-M	Contratação inidônea	Art. 97	*Caput*: **Reclusão**, 1 a 3 anos § 1º: **Reclusão**, 3 a 6 anos	Pena maior (3 a 6 anos) para o particular inidôneo que celebra contrato ou participa.
Art. 337-N	Impedimento indevido	Art. 98	**Reclusão**, 6 meses a 2 anos + multa	Obstar, impedir ou dificultar inscrição em registro cadastral ou alterá-lo/cancelá-lo.
Art. 337-O	Omissão grave de dado por projetista	*Inédito*	**Reclusão**, 6 meses a 3 anos + multa (**dobro** se fim de benefício)	Define **condição de contorno** (§ 1º); abrange projeto básico/ executivo, anteprojeto, diálogo competitivo e PMI.
Art. 337-P	Pena de multa	Art. 99	Metodologia do CP, **mínimo de 2%** do valor do contrato	Piso de **2%** do contrato licitado ou celebrado por contratação direta; sem teto de 5%.

Atenção — Revogação sem substituto do antigo art. 93, parágrafo único / art. 96, § 2º / art. 100 a 108 da Lei 8.666/93: Os artigos procedimentais da Lei 8.666/1993 (arts. 100 a 108) também foram revogados pelo art. 193, I, da Lei nº 14.133/2021, aplicando-se hoje integralmente o Código de Processo Penal (ou o **Código de Processo Penal Militar — CPPM**, quando configurado crime militar por extensão nos termos do art. 9º, II, do CPM).

Fontes e método.

- BRASIL. **Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal)** — Capítulo II-B do Título XI (arts. 337-E a 337-P, incluídos pela Lei nº 14.133/2021). Portal da Legislação do Planalto (`https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm`). Consulta em 24/10/2026.
- BRASIL. **Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos)** — arts. 178 e 193, I. Portal da Legislação do Planalto (`https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm`). Consulta em 24/10/2026.
- BRASIL. **Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar)** — art. 9º, II (com a redação da Lei nº 13.491/2017). Portal da Legislação do Planalto (`https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del1001.htm`). Consulta em 24/10/2026.